موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية المُوجزة

Encyclopédie abrégée — Vol. II, Partie I (8)

La famille · La femme juive · Le sexe · L'adultère · Le mariage · Ketouba · Lévirat · Divorce · Mamzer

---

La famille الأسرة

Famille, en hébreu *mishpaḥah*. Le sens du terme varie d'une société à l'autre. Dans la société hébraïque ancienne (*tribale*), la famille signifiait en réalité la *tribu/clan* ; elle reposait sur la parenté de sang, la relation contractuelle (mariage), le voisinage et les *clients*, qui cherchaient sécurité et asile. Mais après la pénétration des Hébreux en Canaan et leur installation, cette famille tribale disparut au profit de la *famille étendue*, dite en hébreu *bayit*, composée des parents, des enfants et des esclaves. Le père était chef de famille, l'épouse lui était soumise. Néanmoins, l'épouse conservait son patrimoine et avait droit d'en disposer, mais sans droit de divorcer ni d'hériter — elle pouvait même parfois être considérée comme partie de cet héritage. La famille hébraïque était le véritable *noyau de la vie sociale* hébraïque, comme dans la plupart des sociétés tribales.

Au Moyen Âge, les lois de la *Loi juive* s'étaient cristallisées — lois du mariage, du mariage mixte, du divorce, du mariage de la veuve, de la sexualité, de la pureté et des divers rites religieux liés à la famille. Ces lois ont fourni à l'institution familiale, au sein des communautés juives, un cadre lui assurant un haut degré de *cohésion et de continuité*.

Mais cette Loi n'était pas appliquée à toutes les communautés juives : la diversité au plan de la pratique était très profonde, l'institution familiale étant influencée par la formation civilisationnelle et sociale dans laquelle elle s'inscrivait. À

l'époque moderne, cela apparaît clairement en Occident : l'institution familiale s'est *érodée* chez les juifs (comme dans tout le monde occidental), comme dans toute formation sociale où progressent les taux de modernisation et de *sécularisation* (orientation vers l'utilité et le plaisir) — d'où s'ensuit l'élargissement du pouvoir de l'État, dont les institutions assument de nombreuses fonctions familiales (comme l'éducation des enfants), tandis que s'étendent les *tendances individualistes* ; l'individu se rattache de moins en moins à sa famille et la quitte à seize ans. Se diffusent les mouvements de libération de la femme et de centration sur la femme — d'où l'insistance des femmes à travailler hors du foyer et leur sentiment que l'éducation des enfants les *exploite* car c'est un travail sans salaire. Tout cela (avec l'orientation accrue vers le plaisir) abaisse les taux de procréation, élève les taux de mariage mixte, diffuse le phénomène de cohabitation hommes-femmes hors mariage, et fait monter les taux de divorce et d'enfants illégitimes.

Selon les statistiques de 1991, la *famille traditionnelle juive* (mari et femme tous deux juifs, mariés pour la première fois, ayant plus d'un enfant) a presque *entièrement disparu* aux États-Unis — elle ne représente que *16 %* de toutes les familles juives. Un chercheur a déclaré qu'il ne s'agit que du début, les juifs vivant désormais dans un monde individuel séculier à orientation consumériste sans consensus, où chacun fait ce qui lui plaît. L'érosion de la famille est l'une des causes principales de la *mort du peuple juif*.

La femme juive

المرأة اليهودية

L'expression « *femme juive* » revient dans nombre d'études, mais elle n'a aucune valeur explicative ou classificatoire : la femme juive d'Amérique à l'époque moderne (qui ne pratique aucun rite du judaïsme) n'a aucun lien avec la femme juive de Bagdad au début de l'époque abbasside, qui portait un costume différent, pratiquait l'essentiel des rites de sa religion et avait du monde une vue différente. Le sujet peut être traité sous deux angles : *religieux* et *historique*. Commençons par le religieux.

La doctrine juive enseigne que *Ève* a été créée d'une côte d'Adam selon la Loi juive, pour lui tenir compagnie (Gn 2/20-25). Mais selon une autre vision juive contenue dans la *Cabale*, une autre femme fut créée de glaise — *Lilith* — pleinement *égale à l'homme* ; elle se rebella contre lui et leur relation, dont la position du coït où l'homme se couche au-dessus de la femme. Bien qu'Ève ait joué un rôle essentiel dans la *désobéissance à Dieu* en incitant Adam à manger de l'arbre, la position de la Loi juive est essentiellement la croyance en l'*égalité humaine totale* entre l'homme et la femme (Gn 1). Certes, la fonction principale de la femme est *l'enfantement et l'éducation des enfants*, mais cela n'entraîne aucune discrimination dans les transactions en raison de la différence de fonction assignée à chacun. Si un taureau cause préjudice à un homme, une femme ou un enfant, son maître doit verser la même indemnité ; si la femme est enceinte, cela peut accroître la peine. La peine de l'*adultère* frappe l'adultère et l'adultère, et le coït avec les *incestueuses*. La Loi juive exige du juif qu'il manifeste un respect égal pour son père et sa mère.

La différence entre l'homme et la femme se manifeste dans le culte : il n'y avait pas de prêtresses, bien qu'on sache que les femmes participèrent à la procession d'accueil de l'*arche de l'alliance* à Jérusalem (II Sam 6/19), et qu'il y eut parmi elles des *prophétesses et devineresses*. Les femmes étaient dispensées de tous les commandements liés à un temps et un lieu déterminés : elles n'étaient pas tenues d'accomplir les rites du *pèlerinage* ni les *prières au Temple* ; quand elles s'y rendaient, elles étaient *séparées des hommes*. Naturellement, la femme ne pouvait suivre les *écoles talmudiques supérieures*, et son *témoignage* n'est pas accepté. Une référence rapporte que les femmes ont été placées, à certains égards, sur le même pied que les *esclaves et les enfants*. Mais il y a trois rites qu'effectue la femme — rites de pureté (liés aux menstrues : *niddah*), *allumage des bougies* du sabbat et des fêtes, et *cuisson de la ḥallah* (le pain présenté au repas du sabbat). Ces trois rites sont liés à la famille — la femme doit donc être mariée ; cela implique que la femme *non mariée* ne jouit pas d'un statut élevé. Le mariage d'une jeune fille à un homme ne peut se faire que de son *consentement*. D'autre part, la *polygamie* est licite selon la Loi juive — bien que les rabbins de l'Occident

l'aient interdite au XIe siècle. Le judaïsme prohibe l'adultère et la prostitution, sans interdiction absolue.

Le Talmud renferme des textes affirmant l'importance de la femme dans la vie de l'homme et de la famille, en parlant avec beaucoup de tendresse et de compréhension : l'homme sans femme vit sans joie ni bénédiction. Le Talmud associe aussi la femme à la *Shekhina* (incarnation féminine de Dieu) — d'où le rabbin *Yosef* se levait avant l'arrivée de sa mère en disant : « Que je me lève avant l'arrivée de la *Shekhina*. » L'homme — selon la vision talmudique — ne doit pas insulter sa femme, car les femmes sont plus sensibles que les hommes ; la foi de la femme est plus profonde que celle de l'homme ; les femmes ont le cœur tendre. Mais la tendance dominante dans le Talmud est de mentionner leurs aspects *négatifs* : elles sont bavardes (« Dieu a fait descendre dix mesures de paroles dans le monde, et les femmes en ont pris neuf ») ; elles sont décrites comme *cupides*, espionnes des secrets, paresseuses, jalouses, perpétuellement querelleuses. Ces propos relèvent davantage du *folklore populaire* que d'une expression de la position de la Loi. Toutefois, ces idées folkloriques déterminent souvent la conduite plus que la Loi à laquelle on adhère.

Une bénédiction que le juif doit répéter chaque jour : il loue Dieu de l'avoir créé juif et non parmi les Gentils, et de l'avoir créé homme et non femme. La jurisprudence juive a tenté d'interpréter cette bénédiction comme louange à Dieu d'avoir donné à l'homme juif une chance plus grande d'accomplir les commandements et interdictions.

La femme est élément essentiel des *images métaphoriques* récurrentes dans l'Ancien Testament : l'*immanence divine* dans le peuple s'exprime comme amour de Dieu pour son peuple, semblable à l'amour de l'homme pour la femme, ou de l'époux pour son épouse ; et l'éloignement du peuple de Dieu ressemble à l'*adultère* — le peuple devient comme la femme volage. Ces images sont essentielles dans le *Cantique des Cantiques*. La Torah est désignée comme *féminine* : elle est *fille du Seigneur* et son *épouse* assise à ses côtés sur le trône. Cette tendance s'est généralisée dans la Cabale, qui affirme l'importance de l'*élément féminin dans l'être divin* : parmi les dix manifestations lumineuses (*sefirot*) figurent trois à ca-

ractère féminin clair : la Mère, l'Épouse et la *Shekhina*. Et enfin la Shekhina, expression féminine de Dieu, est aussi le peuple. Dieu est masculin et féminin à la fois ; le mâle doit donc rester avec la femelle. Que faire alors en voyage, où l'homme deviendrait *mâle seul* ? Il doit prier Dieu avant son voyage, encore mâle et femelle (avec son épouse), pour attirer l'esprit de son Créateur, afin que la Shekhina descende en lui et s'unisse à lui — il devient ainsi lui-même mâle et femelle pendant son voyage. Mais l'élément féminin dans la tradition cabalistique appartient à la *gauche*, côté du *jugement sévère* et aussi *autre côté*, source de la tendance satanique. La femme s'est trouvée associée à cette classification ; les cabalistes ont jugé qu'elle ne pouvait atteindre les degrés supérieurs de la pensée.

Au plan *historique*, on peut signaler quelques femmes ayant joué un rôle marquant : d'abord les *matriarches*, Sara et Hagar à l'époque des Patriarches ; la sœur de *Moïse*, dans la période de l'émigration d'Égypte vers la Palestine ; *Déborah*, l'une des Juges. On peut signaler aussi *Ruth*, *Esther*, *Judith* — toutes figures quasi mythiques. Mais à l'intérieur de l'*histoire réelle*, on peut signaler *Athalie* (épouse d'Achab), *Salomé Alexandra* hasmonéenne, *Bérénice* (maîtresse de Titus et sœur d'Agrippa II), et sa sœur *Drusilla* (maîtresse de plusieurs rois et personnages importants). On n'entend plus parler du rôle de la femme dans les communautés juives qu'à l'époque de la *Renaissance*. Les débuts de la littérature *yiddish* sont liés à la femme — son public était essentiellement féminin ; les études sérieuses (juridiques, religieuses) étaient écrites en hébreu et en araméen. Au XVIIIe, avec le début des *Lumières*, certaines juives cultivées ouvrirent d'importants *salons littéraires*, lieu de rencontre des grands intellectuels. Parmi les juives marquantes de l'époque moderne : la poétesse juive américaine *Emma Lazarus*, *Emma Goldman* anarchiste américaine, *Rosa Luxemburg* communiste anarchiste allemande — bien qu'il soit difficile d'y déceler la *dimension juive*. Personnage curieux à mentionner : la *Vierge de Ludomir* (1804-1888), femme ayant assumé le rôle de *Tsaddik hassidique* ; elle eut adeptes et disciples — sa seule apparition exprime peut-être la sécularisation croissante des rassemblements juifs et l'*érosion* des sociétés traditionnelles où vécurent les juifs. La migration contribua à briser ce qui restait du rôle traditionnel de la femme — ain-

si nota-t-on la *diffusion de la prostitution* chez les juives (notamment dans la *zone de résidence*) entre 1850 et 1939 environ. Le *mariage mixte* chez les femmes a augmenté à partir des années 1960 — phénomène quasi inconnu auparavant chez les juives, où il était l'apanage des hommes ; cela a affaibli encore la famille juive.

Faits remarquables : la majorité des fidèles à la prière dans les synagogues juives des États-Unis sont des *femmes*, parce qu'un grand nombre d'entre elles ne travaillent pas — contrairement aux communautés juives traditionnelles où la fréquentation du temple était presque réservée aux hommes. Il est inévitable qu'avec l'augmentation du travail féminin, le nombre des fidèles décroisse.

Les femmes ont participé au mouvement de *colonisation sioniste* en Palestine — fait attendu, le colonialisme sioniste étant un colonialisme *de remplacement par implantation*, c'est-à-dire le remplacement des populations autochtones par un bloc humain intégral. Aussi ce bloc devait-il comporter assez de femmes pour assurer son équilibre et sa pérennité. Les femmes ont participé à l'*agriculture armée*. Après la fondation de l'État, les femmes obtinrent des droits égaux à ceux des hommes ; elles sont enrôlées dans l'armée pour des tâches essentiellement non combattantes, certaines servant dans les missions de combat. Les jeunes filles issues de familles orthodoxes sont exemptées du service. Le grand problème des femmes en Israël est celui du *statut personnel*, encore régi par les *lois religieuses* — d'où des problèmes propres au mariage et au divorce. Le plus grave : *l'acte de divorce* — quand le mari refuse d'accorder à sa femme cette pièce certifiant qu'elle est divorcée légalement ; la femme devient alors *'agounah*, séparée de son mari sans être divorcée — incapable de se remarier. Les femmes du *kibboutz* rencontrent des problèmes nombreux, en particulier parce que la division du travail s'y opère encore selon le sexe. La loi israélienne définit le juif comme « celui qui est né de mère juive » ; celui qui naît de père juif et de mère gentile n'est pas juif.

Il existe nombre d'organisations féminines au sein des communautés juives : *Conseil national de la femme juive*, *Organisation féminine américaine de réhabilitation et de formation*, *Ligue de la femme juive en Angleterre*, *Société fémi-*

nine en France. Il en existe en Allemagne, aux Pays-Bas et autres pays d'Europe. La *Hadassah* est la plus ancienne et la plus grande organisation sioniste, la plus nombreuse — peut-être en raison du grand nombre de juives non actives en Amérique (par richesse de la communauté). Cette organisation ne s'est pas révélée *suffisamment sioniste* : un projet de résolution déposé au 28e Congrès sioniste à Jérusalem en 1972 stipulait que tout détenteur d'un poste de direction dans l'Organisation sioniste qui n'aurait pas migré en Israël dans les quatre ans suivant son élection ne serait plus rééligible. La proposition souleva quasi-révolution ; la délégation Hadassah menaça de se retirer si elle était votée — le projet fut retiré. Cette organisation sioniste féminine est avant tout *féminine* ; ce qu'on appelle « activité sioniste » y est en réalité une activité *sociale* aidant les juives américaines des banlieues et des villes à *passer leur temps libre* et à donner sens à leur vie dans une société consumériste où s'érodent les divorcées et les institutions.

Le sexe الجنس

Sexe, en hébreu *min*. Le *judaïsme rabbinique* tient le sexe pour un *instinct humain naturel* que l'homme doit assouvir par les relations conjugales. Le Talmud y consacre de longs développements et encourage le *mariage précoce* pour préserver la *vertu*. Il est interdit au mari d'avoir des rapports avec son épouse pendant les menstrues et durant *douze jours après* (période d'*impureté*). Vu la durée, les époux dormaient habituellement dans des *lits séparés*. La femme devait prendre un *bain rituel* à la fin de la période d'interdit. Le judaïsme prohibe l'adultère, la prostitution et l'*homosexualité* entre hommes (entre femmes, ce n'est pas interdit autant que *réprouvé*). Le judaïsme ne prohibe pas la polygamie, bien que les rabbins l'aient interdite. Le Talmud ne tient pas pour interdit l'adultère avec une femme gentile, mariée ou non. Dans l'Ancien Testament, la prohibition se restreint à « *la femme de ton frère* » — non à l'épouse de l'*étranger*. Une fatwa déclare que les *femelles des Gentils* sont des *prostituées* même si elles se sont converties au judaïsme. D'autres fatwas, en revanche, prohibent absolument l'adultère, qu'il s'agisse de juives ou de femmes des Gentils.

Pourtant, certains personnages de l'Ancien Testament adoptent un comportement totalement *contraire* aux valeurs religieuses juives elles-mêmes (l'agression d'un fils de Jacob sur la servante de son père ; la liaison entre *Juda et Tamar*, sa belle-fille ; *David et la femme d'Urie le Hittite* ; *Abraham et son épouse en Égypte*). Les rabbins ont dû expliquer et concilier cela avec la vision religieuse générale. Dans l'Ancien Testament reviennent des images *sexuelles métaphoriques*, surtout dans *Osée* et le *Cantique des Cantiques* ; mais ces images sont interprétées comme *métaphores*, comme dans la poésie soufie. Lors de la période du *Second Temple*, on voit que les figures des deux *chérubins* qui surmontaient l'*Arche d'alliance* auraient pris, selon certaines opinions, la forme d'un mâle et d'une femelle en *position d'embrassement sexuel*. L'Arche était portée aux pèlerinages, et les rabbins disaient à la foule : « *Ainsi Dieu aime la communauté de Yisrael.* » (On sait que la comparaison de la relation Dieu-homme à la relation mâle-femelle est courante dans les croyances *immanentistes*.) La position de l'Ancien Testament reste ambiguë sur la *prostitution* — ambiguïté qui dura jusqu'à l'établissement du judaïsme rabbinique.

Comme indiqué, le judaïsme rabbinique a pris une position *rigoureuse* face à la licence sexuelle. *Maïmonide*, suivant Aristote, a expliqué que le *toucher* est le sens le plus bas, parce qu'il est lié au sexe. Ce cadre rabbinique-talmudique réussit à cerner les juifs et à régler leur *comportement sexuel*, particulièrement parce qu'il leur était interdit de se mêler à la société extérieure. L'institution rabbinique, à cette époque, était puissante : l'institution gouvernante lui octroyait des prérogatives lui permettant de contrôler les membres de la communauté juive. Le contrôle social des petits groupes humains est en général plus efficace que dans les villes et grandes communautés. La *Loi écrite* avec ses commandements et interdictions a aussi servi de *haie morale* pour les communautés juives jusqu'à l'époque de l'*Émancipation*.

Il est connu, selon les statistiques disponibles, que la proportion d'*enfants illégitimes* (bon indice du comportement sexuel) chez les membres des communautés juives en Occident est inférieure à la moyenne nationale — leur comportement sexuel semble *conservateur*. Toutefois, il y a des exceptions : en *Espagne chré-*

tienne, le comportement de l'aristocratie juive se distinguait par la *débauche* sexuelle (peut-être en raison de la richesse et de l'absence des murailles du ghetto).

Mais à l'intérieur même du ghetto, la pensée *cabalistique immanentiste* a beaucoup développé les images sexuelles métaphoriques embryonnaires de l'Ancien Testament et leur a accordé une centralité. L'*image sexuelle métaphorique* (cohésion des parties de l'univers comparée à l'enchevêtrement sexuel) est devenue une métaphore *essentielle* sans laquelle on ne saurait saisir le monde. La tradition cabalistique tourne autour du mythe de la *Création* : création de Dieu et création de l'homme. Dieu se crée lui-même (dans la cabale du *Zohar*) à travers les dix *manifestations lumineuses* ; dans la *cabale louryanique*, à travers le *retrait, la diffusion et la dispersion*. L'*essence divine*, dans la Cabale, contient en elle des *éléments masculins et féminins*.

L'image sexuelle métaphorique a influencé la *structure religieuse juive*. Le choix divin du peuple devient comme le choix du mâle pour la femelle ; les souffrances que les juifs endurent du fait de leur élection sont comme la *torture* infligée par le mâle à la femelle — d'où source de plaisir. Le peuple, en tant qu'expression féminine de Dieu, est désigné comme « *fille de Sion* » (et non fils de Sion) ; il est aussi la Torah, *épouse de Dieu* assise à ses côtés sur le trône, conduite au *Maŝîaḥ* à sa venue en ce monde. Le *Cantique des Cantiques* est le chant nuptial du peuple (femelle) à Dieu (mâle). L'*interprétation* de la Torah devient comme l'*acte sexuel* : la Torah devant nous (Torah de la Création) n'est qu'*un voile* ; dans ses profondeurs se trouve la *Torah de l'Émanation* (où l'on note l'image sexuelle de l'émanation). Plus le savant pénètre, plus la Torah ôte ses voiles, jusqu'à ce qu'il atteigne son sens véritable, c'est-à-dire qu'il la voie « *face à face* » et la *connaisse* — c'est-à-dire qu'il *s'unisse à elle*, exactement comme Moïse vit la Shekhina face à face et la *connut*, c'est-à-dire *s'unit à elle*. Le but de la prière est la réalisation du *yiḥud* (unité/coït) entre le Roi et la *Matronit* (élément féminin), pour que se déverse la bénédiction divine (à caractère sexuel). Le but des *mitsvot* (commandements et interdictions) est le même. Avant tout acte, le juif doit dire la formule : « *En vue de l'union entre le Saint béni et la Shekhina.* » Le but

de la prière du matin est de contribuer à cette opération sexuelle ; chaque section correspond à une étape de l'union. Le rabbin *Loeb* (le *Maître de Brody*) recommanda à l'homme de penser à une *femme nue* pendant la prière pour atteindre les degrés supérieurs de l'élévation. La Cabale s'est diffusée au XVIe en Europe, supplantant le Talmud comme fondement de la conscience et source des valeurs morales — au point de dominer entièrement la conscience juive chez les juifs *yiddishophones* d'Europe orientale, qui constituent la majorité des juifs du monde. *Raphael Patai* dit qu'une raison de la diffusion des livres cabalistiques est qu'ils étaient des *livres pornographiques* que les gens lisaient avec passion.

Le phénomène de centralité et de diffusion de l'image sexuelle métaphorique demande explication. On peut dire que le judaïsme rabbinique, par sa rigueur, entoura le juif d'un nombre considérable d'*interdits*, de commandements et de prohibitions (les rabbins ont interdit en de nombreux cas ce que Dieu avait permis — les rites du sabbat, qui n'ont cessé de croître, en sont l'exemple le meilleur). Cela a créé un *profond sentiment de culpabilité* chez les membres des communautés en Europe, particulièrement à cause de leur insertion dans une terre *chrétienne* qui considère le corps comme chose *répugnante*, et à cause de la *pauvreté* qu'ils subissaient — d'où redoublement de leur privation et de leur misère. Il en résulta une *réaction violente* qui, selon Patai, est essentiellement *« sexualisation de Dieu et déification du sexe »* (de l'instinct sexuel). Ce phénomène n'est pas propre aux juifs — il atteint nombre de mouvements *mystiques immanentistes*, en prenant chez les juifs d'Europe orientale une forme extrême. Les systèmes religieux *immanentistes extrêmes* se manifestent généralement par une *permissivité sexuelle*. Si Dieu réside en toute chose, alors toute chose devient Dieu — et le sexe, surtout le sexe, qui est lui aussi expression de Dieu, voire l'expression la plus évidente, en raison de son mystère et de la perte de soi, du sentiment de *débordement et d'effusion* qu'il comporte.

Ce qui aggrava encore les choses fut l'apparition en Russie, dès le XVIIe siècle, de mouvements chrétiens dissidents tels les *Skoptsy* (les *Castrats*) et les *Khlysty* (les *Flagellants*) — groupes qui prohibent totalement le coït d'un côté, et de

l'autre célèbrent des fêtes à *caractère sexuel débauché*. Les juifs yiddishophones furent influencés par ces mouvements. Tout cela prépara peut-être le terrain à l'apparition de *Sabbataï Tsevi*, qui prêcha la *permissivité*, l'*abrogation* des commandements et interdictions, et engagea des pratiques secrètes considérées par ses adeptes comme religieuses. Après son *islamisation*, apparurent les mouvements sabbatéens, surtout les *Dönmeh* et les *Frankistes*, qui érigèrent la *permissivité sexuelle* en rite religieux fondamental, saisissant Dieu à travers des images sexuelles explicites. Ils disaient : « *Plus l'homme s'abandonne à la débauche, plus il s'élève et s'élève ; plus il viole les Lois, plus c'est preuve de son arrivée et de sa proximité.* » Ils ont cru à ce qu'on appelle l'*élévation par la chute*. Le *mouvement hassidique* a hérité l'essentiel de ces tendances permissives et a prêché ce qu'il appelait *salut par le corps*, en tentant d'en donner une explication symbolique. Tel était le cadre intellectuel dominant chez les juifs d'Europe à la veille de l'*Émancipation* ; la pensée *sabbatéenne* avait pénétré jusque dans les rangs des chefs rabbiniques, et la Cabale dominait totalement la conscience religieuse juive — base de la législation, ou du moins de l'interprétation des rites et des Lois.

Aussi n'est-il pas étrange que le comportement des membres des communautés juives en Occident diffère *après* l'Émancipation par rapport à ce qu'il était *avant*. La chute du ghetto, du judaïsme rabbinique et la diffusion de la Cabale ont fait des juifs des *candidats à l'entrée dans l'âge de la licence et de la pornographie modernes*, par les portes les plus larges. Le retard de la modernisation en Europe orientale aida cela — d'où la migration de millions de leurs villages et ghettos vers le *Nouveau Monde*, où il n'y avait aucune contrainte ni aucun mécanisme de contrôle social ou religieux. La famille juive s'est érodée, le nombre d'enfants illégitimes a augmenté, après que ce phénomène eût été presque inconnu chez les juifs d'Occident.

À la fin du XIXe, une grande débauche apparut chez les membres des communautés : on trouva des nombres importants de *prostituées et de proxénètes*, et de personnes engagées dans ce que nous appelons les *industries du plaisir* (édition de magazines et de livres pornographiques, boîtes de nuit, industrie du ci-

néma sans normes morales élevées). Avec l'intégration des membres des communautés juives dans leurs sociétés et la sécularisation croissante, leur degré de débauche n'est devenu pas différent du degré de débauche de la société tout entière.

L'État israélien jouit d'un des plus hauts degrés de sécularisation du monde — d'où le comportement des Israéliens marqué par une grande *liberté sexuelle*. Y contribue le fait que la société israélienne est une société de migrants reposant sur le tourisme comme source essentielle de revenus. Migrants et touristes (figures fonctionnelles marginales) ne sont pas particulièrement attachés aux valeurs de la société. Le touriste, en particulier, n'est attaché qu'à la valeur du *plaisir*. Les forces armées israéliennes contiennent un grand nombre de *conscrites* coexistant avec un grand nombre d'hommes en différentes zones, dans des conditions d'absence de contrôle social — d'où l'élargissement de la zone de liberté sexuelle et l'encouragement au comportement non régulé.

Le *sionisme* a transformé le judaïsme de doctrine religieuse-nationale en doctrine nationale — possibilité de l'utiliser pour régler le comportement du colon israélien à l'échelle nationale. Mais on ne peut, naturellement, l'utiliser pour régler le comportement *sexuel personnel* du colon. D'où l'apparition de phénomènes liés à la liberté sexuelle : prostitution, et enfin *SIDA*, et l'augmentation du nombre d'enfants illégitimes. Une loi récente *légalise la prostitution* dans l'État sioniste — qui croît jour après jour. Nous n'avons pas de statistiques précises, mais nous savons (selon les statistiques de 1985) que *16 %* des Israéliennes en âge de quinze ans et plus se marient parce qu'elles attendent un enfant ; et *11 %* des jeunes filles qui se marient en Israël (tous âges) le font enceintes. La *légalisation de l'avortement* est une autre tentative dans cette direction — la proportion d'avortements est l'une des plus hautes du monde, les hôpitaux gouvernementaux enregistrant environ *70 000 cas annuels*, ce qui implique que les cas réels sont bien plus nombreux. L'*homosexualité* est aussi répandue en Israël (proportion de *10 %* chez les hommes, dit-on). L'ancien ministre du Tourisme *Amnon Rubinstein* a décrit la société israélienne comme l'une des plus permissives, désignant la rue *Dizengoff* (l'une des grandes rues de Tel-Aviv) comme «

poubelle de Dizengoff », où l'on projette des films pornographiques et où l'on diffuse des drogues — y a été produite récemment une pièce représentant *le roi David et son ami Jonathan* liés par une relation homosexuelle.

La vie dans les *kibboutsim* est marquée par la liberté sexuelle — les sexes ne sont séparés qu'après dix-huit ans environ ; avant cela, ils passent ensemble la plupart du temps et accomplissent toutes les activités humaines, comme se baigner ensemble. Mais il semble que la relation sexuelle au sein du kibboutz (entre ses membres) soit devenue semblable à la *relation frères-sœurs* ; sont apparus des modèles de comportement semblables à ceux d'une même famille, et des formes de *tabous* spontanés. On note que les membres d'un même kibboutz ne se marient guère entre eux, sauf rarement, et n'épousent généralement que des membres d'autres kibboutsim.

L'adultère

الزنى

« *Adultère* » correspond en hébreu à *ni'uf*, et parfois à *zenut* — emploi imprécis, car *zenut* au sens strict signifie « *prostitution* ». Le judaïsme prohibe l'adultère, comme dans les *Dix Commandements*. Le Talmud le définit comme relation sexuelle entre une *femme mariée* et un autre que son mari ; sa peine est la *mort* pour les deux. La femme non mariée qui entrerait dans une relation occasionnelle (avec un juif) commet un acte *réprouvé mais non interdit* ; le fruit d'une telle relation n'est pas *mamzer*. La peine pour la femme adultère du *kohen* est plus sévère que pour les autres ; le fruit de cette relation est un *mamzer* (enfant illégitime). Certaines fatwas juives soutiennent que les commandements relatifs à l'adultère ne s'appliquent qu'à « *la femme de ton frère* », c'est-à-dire de l'*Hébreu* — d'où les femmes des Gentils seraient *licites*. Mais l'avis dominant des rabbins est que le juif qui couche avec une femme des Gentils *commet l'adultère*, et son épouse a le droit de demander le divorce. À l'inverse, certains mouvements *sabbatéens* soutenaient que le commandement sur l'adultère signifie l'*opposé exact* dans la *Torah cachée* (Torah de l'Émanation) : quand il dit « *Tu ne commettras pas l'adultère* », le sens caché est « *Commets l'adultère* ». Quant

à l'homme marié qui entre dans une relation sexuelle avec une femme non mariée, c'est *réprouvé mais non interdit*.

Le mariage

الزواج

Mariage, en hébreu *nissu'in*. La doctrine juive encourage les juifs au mariage et à la *procréation*. Le mouvement *essénien*, dont les membres se seraient abstenus du mariage, est l'exception qui confirme la règle. Toutefois, une théorie soutient qu'ils n'étaient pas un groupe monastique, mais qu'ils *réglementaient* le mariage de telle façon qu'il ne se fît qu'entre membres du groupe. Le mariage, comme image métaphorique, est important dans l'Ancien Testament ; la *cabale louryanique* en a fait une image centrale — Dieu épouse le peuple, tous les commandements et interdictions visent à accomplir ce *mariage sacré*.

Autrefois, le mariage se faisait en trois étapes : (1) *shidduchin* — demande de la main de la jeune fille ; (2) *erusin* ou *qiddushin* — semblable au *contrat de mariage* chez les musulmans, par lequel la juive devient l'épouse légitime de celui qui a fait sa demande ; elle ne peut épouser un autre que si son mari meurt ou la divorce. Cette étape doit avoir lieu en présence de *témoins*. Le mari doit, soit verser de l'argent — en hébreu *mahar* = *douaire* ; soit signer le *contrat de mariage (ketouba)* ; soit avoir des rapports avec son épouse sans verser de douaire ni écrire de contrat (méthode la moins courante, et certains rabbins l'ont rejetée).

(3) Réalisation effective du mariage — équivalent du *zaffaf* chez les Arabes (ou « *al-dukhla* » en arabe égyptien populaire). La cérémonie s'accompagne de festivités variant d'un pays à l'autre selon les coutumes locales : les juifs de *Cochin* célèbrent autrement que les juifs des USA modernes, ou que les juifs des montagnes qui pratiquent encore le *rapt de la mariée*. Mais la forme la plus répandue est le mariage des juifs *yiddishophones*, peut-être parce qu'ils formaient la grande majorité des juifs du monde, et que ce sont eux qui ont émigré aux États-Unis et apporté leurs formes de cérémonies — Hollywood ayant aidé à la diffusion de cette forme. Chez eux, la cérémonie commence par la présence d'au

moins dix personnes (le nombre du quorum à la prière), parmi lesquelles un rabbin. Le marié et la mariée se tiennent sous une *ḥuppah* (litière) ; le rabbin lit des *bénédictions*, puis le marié glisse à la mariée un *anneau d'or non orné* de pierres précieuses ; le contrat de mariage est lu, suivi d'autres bénédictions.

Le mariage en judaïsme n'est pas un *sacrement*, comme dans le christianisme — c'est un contrat à caractère *moral-religieux* qui ne peut se faire qu'avec le *consentement* de la femme. Le judaïsme ne prohibe pas la *polygamie*, bien que la jurisprudence juive l'ait interdite à partir du XIe siècle en Occident, puis dans nombre de pays — bien qu'il y ait encore des juifs qui exercent ce droit. Le Talmud traite des questions matrimoniales dans l'un de ses *traités*.

Il n'est pas permis aux juifs d'épouser des *incestueuses*. Les *Karaïtes* sont stricts dans la définition des incestueuses. Il n'est pas permis non plus à un juif d'épouser un *mamzer*. Le *mariage mixte* avec les Gentils est totalement interdit (bien qu'il y ait eu autrefois des degrés : le mariage des juifs avec des Cananéens, hommes ou femmes, était proscrit ; mais celui avec les hommes *Ammonites et Moabites* et avec les hommes et femmes *Égyptiens et Édomites* de la troisième génération après leur conversion n'était pas proscrit). Le *kohen* ne peut épouser une *divorcée*. La *veuve* ne peut se remarier qu'au bout de quatre-vingt-dix jours après la mort du mari. Si le frère du mari est encore vivant et qu'elle n'a pas d'enfants, le judaïsme l'oblige à *l'épouser* (lévirat). Si le mari disparaît et que son sort est inconnu, la femme devient *'agounah* — elle ne peut se remarier que par décision d'un tribunal religieux. Le judaïsme ne prohibe pas le divorce ; mais la divorcée ne peut se remarier qu'après obtention du *certificat légal de divorce*, qui n'est délivré qu'après que le tribunal rabbinique se soit assuré que son mari l'a effectivement répudiée.

Ces restrictions ont causé bien des problèmes aux colons en Israël, où les tribunaux supervisent les mariages et divorces : beaucoup ne savent par exemple qu'ils sont *kohen* qu'au moment où ils demandent à épouser une divorcée.

Le mariage était la *colonne vertébrale* des communautés juives dans le monde — base de cohésion et de solidarité. Comme *communauté fonctionnelle*, les juifs ne se marient qu'entre eux, pour ne pas se dissoudre dans leur environnement

civilisationnel. Beaucoup de ghettos interdisaient aux juifs y résidant d'épouser des juifs d'autres ghettos pour ne pas leur octroyer le droit de résidence. Le mariage entre *séfarades et ashkénazes* a été rare jusqu'à une époque récente, mais ses taux sont en hausse. Quand l'*État absolutiste* apparut en Europe, il intervint dans la régulation du mariage entre les membres de la société, dont les membres des communautés juives : certains ne pouvaient se marier qu'après un *âge précis* pour empêcher leur multiplication ; d'autres n'étaient pas autorisés à se marier du tout. Lors de la tentative de modernisation des juifs en *Autriche* au XIXe siècle, certains juifs ne pouvaient se marier qu'après lecture d'un *livre sur la religion juive* écrit par un partisan des Lumières. À l'époque moderne, les taux de mariage mixte ont augmenté ; les nouvelles générations juives ont commencé à *renoncer* au mariage et à la procréation — phénomène général en Occident, contribuant à la *mort du peuple juif*.

Le contrat de mariage (ketouba) وثيقة الزواج

Le *contrat de mariage* est le document où sont consignés les *engagements financiers et moraux* du marié envers sa fiancée ; il est l'une des conditions du mariage selon la Loi juive. Il doit porter la signature de *deux témoins*. La *ketouba* est habituellement écrite en *araméen*, complétée aujourd'hui par un résumé dans la langue du pays où vit le juif. La fiancée conserve le contrat.

Mariage de la veuve (lévirat) زواج الأرملة

Le *mariage de la veuve* avec son *beau-frère*. *Veuve*, en hébreu *almanah*, d'une racine signifiant « *la silencieuse* » ; à distinguer de *yevamah* — « la veuve dont le mari est mort sans qu'elle ait eu d'enfants ». L'Ancien Testament prohibe le mariage de la veuve d'un frère *si elle a des enfants*. Si le frère refuse d'épouser la veuve : « *elle montera à la porte vers les anciens et dira : "Mon beau-frère a refusé d'élever à son frère un nom dans Yisrael ; il n'a pas voulu accomplir envers moi le devoir du beau-frère."* » La femme devient *'agounah* si le beau-frère refuse

de l'épouser et se soumet aux *rites du déchaussement de la sandale (ḥalitsah)*. Elle peut rester *ʿagounah* si le frère est mineur, absent ou disparu.

Le divorce (Gittin) الطلاق

« *Divorce* », en hébreu *gittin*. Le divorce, selon la Loi juive, se fait dans un *tribunal rabbinique* ; les procédures se concluent par la remise par l'homme à sa femme du *certificat de divorce*, en présence de témoins ou devant un tribunal religieux. La fonction du tribunal se résume à vérifier que les procédures sont conformes à la Loi religieuse. Le greffier enregistre le divorce et délivre un exemplaire du certificat à chacun des époux. Le divorce, selon la Loi juive, est un *droit du mari*, qu'il exerce quand il veut — bien que les contrats de mariage aient souvent contenu des clauses protégeant l'épouse de l'arbitraire du mari.

L'obtention du certificat de divorce par la femme est essentielle : le juif a, en théorie, droit à la polygamie, et peut se remarier sans en avoir une copie. Mais la divorcée abandonnée par son mari, ou même répudiée devant les *tribunaux civils* sans qu'il lui ait délivré l'acte de divorce qui doit obligatoirement être établi devant le tribunal religieux pour que l'union soit dissoute, reste à la fois *abandonnée et liée*.

Dans les pays occidentaux où les tribunaux ne reconnaissent pas le certificat de divorce religieux, le rabbin n'accorde ce certificat qu'après s'être assuré que le divorce s'est fait devant les tribunaux civils. Les tribunaux rabbiniques, eux, ne reconnaissent le divorce civil qu'après son *complément* par le certificat religieux.

En Israël, le divorce, comme le mariage, relève de l'autorité des tribunaux rabbiniques. Avec l'augmentation des taux de divorce en Occident — surtout aux États-Unis et en Union soviétique — le divorce est devenu l'un des problèmes que rencontre l'institution rabbinique : nombre de migrantes soviétiques divorcées arrivent sans avoir obtenu le certificat de divorce — chacune est donc *ʿagounah*, et lors de leur remariage la rabbanout refuse de reconnaître leur union. Il est prévu que la question du certificat religieux de divorce devienne l'un des plus importants problèmes du colon sioniste, peut-être à égalité avec la question

de la *conversion par un rabbin non orthodoxe*, que les tribunaux rabbiniques d'Israël ne reconnaissent pas — ce qui aggrave la *question de l'identité juive*.

Enfant illégitime (Mamzer) طفل غير شرعي (مامزير)

« *Enfant illégitime* » correspond au terme *mamzer*, mot hébreu signifiant « *enfant juif illégitime* ». Le statut du *mamzer* est inférieur à celui du juif ordinaire, parce qu'il est fruit d'une *relation sexuelle interdite* (du point de vue des Cinq Livres de Moïse et de la Loi orale), comme le mariage d'un homme avec une femme qui lui est interdite (sa sœur, sa mère), ou la relation d'une juive mariée avec un autre que son mari — relations dont la peine est la *lapidation*. Il est interdit au juif né de souche d'épouser une *mamzeret* ; mais le *mamzer* peut épouser une autre *mamzeret*, ou une convertie. Cela signifie que l'enfant illégitime est au rang des convertis. Le fils du *mamzer* est lui aussi *mamzer*, même s'il épouse un juif ou une juive. Si la *mamzeret* est gentile, ses enfants sont considérés comme *Gentils*.

À noter : la naissance hors mariage ne fait pas nécessairement de l'enfant un *mamzer*. La mère juive non mariée enfante des *enfants légitimes* si le père est *juif de naissance*, non marié, et n'est pas une personne qu'il lui est interdit d'épouser légalement. Dans ce cas, qu'il l'ait épousée ou non, cela ne change pas le statut de l'enfant. C'est ce qui rend possibles des expériences comme celle du *kibboutz*, où le mariage devient sans importance, voire marginal. L'enfant à la paternité *douteuse* est appelé *shtuki*, mot signifiant littéralement « *d'origine inconnue* », parce que sa mère refuse de révéler l'identité du père ou ne le connaît pas. Dans la plupart des cas, cet enfant n'est pas considéré comme *mamzer*, étant né de mère juive.

L'enfant *trouvé* est appelé en hébreu *asufi* ; il n'est pas *mamzer* mais d'origine inconnue. Le statut dépend du lieu où il a été trouvé : près d'un quartier juif, il est *mamzer* ; près d'un quartier des Gentils, il est gentil. Toutefois, un tel enfant ne peut épouser un autre *mamzer*, parce que son *appartenance juive* est globalement douteuse !

Tout juif *karaïte* est tenu pour *mamzer* : les juifs rabbiniques reconnaissent que le mariage karaïte est légitime, mais que le divorce karaïte ne l'est pas — toute karaïte divorcée puis remariée a un second mariage *illégitime*, et son fruit est *mamzer*. Comme cela s'est répété sur les générations, *tous les Karaïtes sont devenus mamzer*. Mais d'autres fatwas ne reconnaissent pas le mariage karaïte lui-même. Les cas de *mamzer* les plus fréquents surviennent quand une divorcée se remarie sans avoir obtenu le certificat de divorce de son premier mari — elle reste, du point de vue de la Loi, sous l'autorité du premier mari ; le second mariage est donc illégitime, et ses enfants sont *illégitimes*. Existe aussi le *ḥalal* : enfant fruit du mariage d'un *kohen* et d'une femme qu'il ne peut épouser à raison de son appartenance au sacerdoce. Cet enfant ne perd aucun droit, mais ne peut prétendre à la fonction sacerdotale.